2022 (19) 261-275 접수일: 2022/11/01 수정일: 2022/11/12 확정일: 2022/11/14 발간일: 2022/11/30

안전문화연구 (Korean Journal of Safety Culture)

ISSN: 2586-2685 (안전문화연구)
http://doi.org/10.52902/kjsc.2022.19.261
논문투고: http://fpss.jams.or.kr
홈페이지: http://safetynews.kr
사무국이메일: fpss0824@daum.net
사무국연락처: 031-253-7776
사무국핸드폰: 010-2960-7797

ⓒ 2022 공익법인 안전문화포럼

권 준 성 (Kwon Joon Sung)
주 저 자 : 한국형사정책연구원 (인턴연구원), 범죄심리학석사
E-mail : overod998@gmail.com
현 문 정 (Hyun Mun Jung)
교신저자 : 경기대학교 인문사회계열 (교수), 심리학박사
E-mail : hyunmunjung@naver.com
왕 세 연 (Wang Se Yeun)
공동저자 : 경기대학교 경호보안학과 (박사과정), 범죄학석사
E-mail : medisumer@gmail.com

☞ 이 논문은 2021년 한국법무보호복지공단 「북유럽국가의 법무보호복지제도 및 사례연구」 연구용역보고서의 일부를 발췌하여 수정보완한 것임

핀란드 법무보호복지제도 연구

국 문 요 약

형벌 중심의 처벌과 구금을 통한 범죄억제 방식은 다수국가에서의 형사정책 연구와 그 실천 속에서 그 한계를 분명히 드러내왔으며, 이는 우리나라에서도 마찬가지 결과를 나타낸다.

즉, 국내에서 2009년 이후 현재까지 교정시설 내 수용인원은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 최근 10년 동안 금고 이상 형을 받은 수형자 중에서 교정시설로 복귀하는 인원은 최소 40%이상으로, 이는 많은 수형자들이 구금이 종료된 이후 사회에 적응하지 못하고 있음을 드러낸다.

더불어 이러한 구금 방식의 경우 구금 대상자뿐만 아니라 그 가족과 주변인들에게까지 막대한 부정적 영향을 미치는 것으로 나타나기에, 이에 전적으로 의존하는 것은 사회통합과 발전을 저해하는 주요 요인으로 지목되어 왔다.

이에, 보다 효율적으로 이를 해결하기 위한 대안으로 주목받은 것이 회복적 사법이다. 회복적 사법이란 피해자와 가해자 및 지역사회구성원 간의 조정과 상호 협의를 통해 범죄자가 사회에 적응하고 그 일원으로 잘 복귀하는 것을 목적으로 하는 재범방지 패러다임이다.

특히 북유럽 국가들의 경우 범죄율이 매해 꾸준히 감소하는 수준에 있을 뿐만 아니라, 치안과 안전에 많은 관심을 갖고 이에 관한 정책을 선구적으로 탐색하고 운영하는 교정의 선진국으로, 이들의 교정정책 및 제도를 탐구하는 것은 우리의 형사사법정책을 운영함에 큰 도움이 될 것으로 판단된다.

그 중 핀란드는 대표적인 회복적 사법 기반 교정정책을 사용하는 국가이자 대표적 복지국가로, 법무보호제도에 관한 안정된 체계와 구체적인 운영방식 및 사례를 갖추고 있다. 따라서 회복적사법 및 법무보호복지제도의 발전을 도모하는 국내 형사정책 연구에서는 이에 대한 연구를 적극 탐구하고 수용해야 할 필요가 있음에도 아직까지 국내에서 이러한 연구가 매우 미진한 실정이다.

이에 본 연구에서는 핀란드의 범죄정책 및 법무보호복지제도 등에 관한 고찰을 통해 국내 법무보호복지제도의 방향성을 탐색하고 미진한 부분에 대한 보완 및 향후 개선방안을 탐색하고자 한다.

이를 위해 본 연구는 핀란드의 보호관찰 제도 및 법무보호복지제도를 소개하는 연구 논문과 국가 보고서, 그리고 정부통계 등 접근 가능한 문헌을 통해 핀란드의 법무보호복지제도 운영 방식 및 사례를 소개함과 더불어 이들과 우리의 차이를 검토하고 이를 통해 우리의 법무보호복지제도의 현 실태 및 향후 나아갈 방향을 제언할 것이다.

[주제어] 북유럽, 핀란드, 회복적사법, 법무보호복지제도, 지역사회기반

www.kci.go.kr

A Study on the Criminal Justice Rehabilitation System of Finland

Abstract

The method of crime suppression through punishment-oriented punishment and detention has clearly revealed its limitations in criminal policy research and practice in many countries, which is the same in Korea.

In Korea, the number of people in correctional facilities has been steadily increasing since 2009. In addition, among prisoners sentenced to imprisonment or higher in the last 10 years, at least 40% return to correctional facilities, which reveals that many prisoners have not been able to adapt to society since the end of their detention.

In addition, in the case of this type of detention, it appears to have a huge negative impact on not only the detainees but also their families and neighbors, so relying entirely on it has been pointed out as a factor that hinders social integration and development.

Accordingly, it is restorative justice that is attracting attention as an alternative to solving this problem more efficiently. Restorative justice is a paradigm for preventing recidivism that aims to help criminals adapt to society and return to their members through coordination and mutual consultation between victims, perpetrators, and community members.

In particular, the crime rate is steadily decreasing every year in Nordic countries, and it is considered that exploring their correctional policies and systems will be of great help to operate our criminal justice policy. Among them.

Finland is a country and a representative welfare state that uses a representative restorative justice-based correctional policy, and has a stable system for the legal protection system, specific operational methods, and examples. Therefore, although domestic criminal policy research promoting the development of the restorative justice and legal protection welfare system needs to be actively explored and accepted, such research is still very insufficient in Korea.

Therefore, this study seeks to explore the direction of the domestic legal protection welfare system through a review of Finland's criminal policy and legal protection welfare system, and to find ways to supplement and improve the deficiencies in the future.

So, this study introduces Finland's legal protection and welfare system through research papers, national reports, and government statistics, and reviews our differences and suggests the current status and future direction of our legal protection and welfare system.

[Keywords] Northern Europe, Finland, Restorative Criminal Justice, Criminal Justice Rehabilitation System, Community Based-System

Safetynews.kr

www.kci.go.kr

핀란드 법무보호복지제도 연구
A Study on the Criminal Justice Rehabilitation System of Finland

Ⅰ. 서 론

현대 사회에서 아직 해결하지 못하는 수많은 문제 중 많은 부분들은 개인의 행복 및 삶의 질과 연관되어 있다. 그중에서도 이를 저해하는 가장 큰 문제 중 하나가 범죄문제이다. 범죄가 발생하는 경우 해당 피해자뿐만 아니라 주변 인물과 사회 구성원에게까지 부정적인 영향이 강하게 미치기 때문이다.

이러한 범죄문제에 관해 지금까지는 가해자를 사회로 격리시키고 형벌을 통해 처벌하는 방식인 시설 내 처우를 중심으로 문제를 해결하고자 노력해 왔다. 그러나 시설내처우의 경우 교정 효과성이 낮고 교정 비용이 높다는 문제가 꾸준히 지적되어왔다(권준성, 2020). 천문학적인 예산과 과학기술을 활용해 재소자를 관리 및 통제하는 미국의 경우에도 범죄문제 해결이 큰 진전이 있다고 보기 어려우며, 이는 우리나라도 유사한 상황이다.

이에 관해 우리나라의 범죄 추이를 살펴보면, 지난 10년간 강력범죄 발생 건수는 2019년 35,066건으로 2010년 28,134건과 비교해 약 24.6% 증가한 양상을 보이며, 인구 10만명 당 범죄 발생 건수의 경우 2019년 67.6건으로 2018년 55.7건과 비교할 때 약 21.4%가량 증가한 양상을 나타낸다. 즉, 이와 같은 수치는 우리의 형벌주의에 입각한 교정정책 및 제도가 올바른 방향으로 나아가고 있다고 판단하기 어려우며, 해결되지 못한 범죄는 피해자의 재산, 신체, 정서를 비롯한 다양한 형태의 사회·경제적 비용을 발생시키게 된다. 우리나라에서 출소 후 재복역하는 인원의 경우 2019년 26.6%로 2010년 22.5%와 비교해 약 4%가량 증가한 모습을 보이는데, 특히 이들 중 5범 이상으로 교정시설에 재입소하는 인원은 2019년 64.2%로 51.9%인 2010년과 비교할 때 약 12%가량 증가한 모습을 보인다. 즉, 국내에서 범죄가 발생함에 있어 높은 비중을 차지하는 출소자의 재범을 감소시키는 것은 많은 어려움에 직면해 있으며, 이를 해결하기 위해 국가 차원에서 많은 자원의 투입과 연구가 필요한 상황이라고 볼 수 있다.

나아가 이는 결국 기존의 시설 내 처우에 대한 의존만으로는 범죄 현상을 근본적으로 해결하기 어려우며, 이를 보완 및 대체할 수 있는 방안이 필요하다는 것을 의미한다. 이에 범죄자의 사회적응을 증진하고 이를 통해 이들을 사회의 일원으로 통합하는 방식인 회복적사법제도가 선진국을 중심으로 주목되어 왔다. 교정비용에 관한 연구에 따르면, 교도소 수형자에게 사용되는 연간 비용은 약 15,000달러(한화 약 2,138만원)인데 반해 회복적 사법인 Probation(보호관찰조건부 유예제도)의 경우 연간 소모비용이 약 1,500달러(한화 약 213만원)로 약 1/10 가량이 절약되는 것으로 나타났다(김경태, 2004). 이는 비용적 측면에서 또한 회복적사법의 방식이 상당한 이점이 있음을 보여준다.

더불어 회복적 사법의 방식을 채택한 북유럽의 경우 범죄 감소가 역동적으로 나타나고 있다. 회복적사법의 방식으로 체제를 전환한 후 핀란드의 범죄 관련 통계를 살펴보면, 935,609건으로 조사된 2010년의 범죄 건수와 비교해 2020년 총 범죄 건수는 683,095건으로 약 27.3%가량 감소한 것으로 나타난다(핀란드 통계청, 2020). 또한, 2007년 이후 본격적으로 회복적 사법제도를 시행한 노르웨이 역시 보고된 범죄가 2010년 394,137건에서 2020년 300,636건으로 23.7%가 감소한 것으로 조사된다. 또한, 덴마크의 경우 2010년 464,043건에서 2020년 310,238건으로, 아이슬란드에서는 2000년 91,452건에서 2015년 70,379건으로 나타나, 대다수의 북유럽 국가의 범죄 건수는 꾸준히 감소하는 추세로, 이들의 회복적 사법을 기반으로 한 교정시스템은 범죄 저감에 상당히 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 파악된다.

특히 선진복지국가인 북유럽의 경우 다양한 사회제도와 운영을 통해 회복적사법의 방식으로 출소자를 교화하고 있으며, 꾸준히 낮은 범죄율로 그 효과성을 입증하고 있다. 따라서 회복적사법의 방식을 포함한 우리나라의 교정복지 이론 및 정책을 정립하고 범죄문제를 해결함에 있어 이러한 선진복지국가의 사례를 검토하고 이를 우리의 현실에 맞는 이상적인 방향과 체계를 확립하기 위해서는 이에 대한 적절한 대상을

Safetynews.kr
www.kci.go.kr

탐색하고 다양한 사례를 살펴보는 것이 시급한 상황이다. 핀란드의 경우 범죄율이 낮은 북유럽의 국가들 중에서도 재소자의 비율이 가장 낮다는 특징이 있으며(김형주, 2017), 기존의 혹독했던 구금 방식을 단시간에 북유럽식제도로 전환하였다. 즉, 핀란드의 경우 시작부터 북유럽 국가들과 유사한 교정정책을 표방하지 않았고, 1990년에 진입해서야 다른 북유럽 국가들과 유사한 수준의 재소자 비율을 나타냈다(Hofer, Lappi-Seppälä & Westfelt, 2012). 따라서 핀란드의 경우 형벌위주의 형사정책에서 회복적 사법으로의 정책 변화를 겪은 경험이 있으며, 이에 대한 추적을 통해 현재 형벌적이고 억압적인 방식의 형사정책에서 갱생과 교화를 중심으로 하는 회복적 사법으로의 변화를 추구하는 우리가 벤치마킹의 대상으로 삼기 적절한 대상으로 판단된다.

이에 본 연구는 북유럽의 선진복지국가 중 핀란드를 대상으로 이들의 법무보호복지제도 운영과 특징, 사례를 검토함으로써 향후 관련 연구수행 및 제도와 정책마련에 이론적 기반을 제공하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 본 연구는 핀란드의 법무보호복지제도 및 보호관찰제도를 국가 보고서와 연구논문, 공식통계 등 다양한 문헌에 대한 연구를 수행하여 북유럽국가 중 핀란드의 법무보호복지제도의 정책과 운영, 사례를 소개하고자 한다. 나아가 이를 통해 우리나라법무보호복지제도의 현황을 검토하고 우리나라의 법무보호복지제도가 나아갈 방향을 제언할 것이다. 2장인 이론적 배경에서는 우리가 추구하고자 하는 법무보호복지제도에 관해 살펴봄과 더불어 핀란드의 형사사법제도 및 범죄 현황을 전반적으로 살펴볼 것이다. 4장에서는 핀란드의 법무보호복지제도를 살펴보고, 우리나라에서 시행되고 있지 않은 고유한 제도 및 법제화의 사례를 살펴봄으로써 이들이 실시하고 있는 제도를 검토 및 분석하고 이를 우리가 현재 실시하고 있는 정책 및 제도와 비교하여 향후 발전적으로 활용 및 접목할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

2.1. 법무보호복지제도

‘법무보호복지’는 ‘갱생보호’라는 용어와 동일한 개념으로 형사처분 또는 보호처분을 받은 대상자들이 자립할 수 있도록 취업지원, 가족지원, 주거지원, 숙식지원 등의 원조를 지원하여 이들이 사회에 적응할 수 있는 토대를 마련하고 재범 위험성을 낮추기 위한 여러 활동을 의미한다. 최근 이 과정에서 복지를 제공받은 출소자가 범죄문제를 일으킬 가능성이 줄어들고, 이를 통해 사회의 위협이 줄어듦으로써 우리사회가 보호될 가능성이 높다는 연구결과들이 보고되고 있기에, 법무보호의 실현은 국가단위에서 매우 중요한 과업으로 인식되고 있다(권준성·공정식·김지은, 2020). 국내에서는 한국법무보호복지공단이 법무보호에 관한 역할을 담당하고 있는데, 한국법무보호복지공단은 범죄예방정책국 산하로 지부 17개와 지소 7개로 구성되어 있으며, 14개의 지원사업을 출소자들에게 제공하고 있다.

2.2. 법무보호복지제도의 특성 및 법적 근거에 관한 북유럽국가와 우리나라의 차이

국내에서는 한국법무보호복지공단에서 법무보호복지제도를 주체적으로 담당하고 있으며, 북유럽국가들에서는 각 지역사회기관에서 법무보호복지제도를 시행하는 주체이다. 이들의 이념과 특성을 보면, 한국법무보호복

www.kci.go.kr

지공단의 경우 '재범방지 중추기관'이라는 점을 표방하며 사회방위적인 개념을 강하게 내포하고 있는 반면, 북유럽의 지역사회기관들의 경우 출소자의 사회적응에 관한 전문기관으로서의 역할을 표방하고 있어 사회복지적인 개념이 강하다(박상열, 2016).

더불어 법무보호복지사업의 경우 크게 두 가지 형태가 존재한다고 볼 수 있는데, 하나는 개인의 신청과 동의가 필요한 '임의적 갱생보호'이며 또 다른 것은 이들의 신청과 동의 없이도 일정 기간 보호가 유지되는 '강제적 갱생보호'이다(박상열, 2016). 우리나라의 경우 보호관찰 등의 제도가 강제적 갱생보호에 속하며, 사회복귀지원사업이 임의적 갱생보호에 속한다. 북유럽국가들에서 시행하는 법무보호복지사업의 경우 대부분 동의와 신청을 기반으로 한다는 점에서 국내의 임의적 갱생보호제도와 유사하다고 볼 수 있다.

다만, 우리나라의 경우 UN 결의문과 보호관찰 등에 관한 법률, 사회복지사업법 등을 통해 법무보호복지제도의 시행을 법적 근거로 보장하고 있으나, 북유럽국가들에서는 법무보호복지제도에 관한 명확한 법령이 존재하지 않고 지방자치단체의 협력을 보장하는 방식으로 조재한다.

즉, 핀란드를 포함한 북유럽국가들의 경우 법무보호복지제도 자체는 우리나라의 임의적 갱생보호제도로서의 법무보호복지제도와 유사하게 운영되고 있으나, 대상자가 교정전문기관 등의 소관이 아니며, 지역기관과 단체에 따라 지원 방식과 규정이 상이하다는 것에 차이가 있다. 이에 이를 면밀히 살펴봄과 동시에 우리의 제도와 비교하는 것은 우리의 현행제도를 진단하고 개선 방향을 탐색할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

2.3. 핀란드 범죄정책의 이념과 특징

핀란드 형사정책의 기본원칙은 구금을 최후의 수단으로 사용해야만 한다는 것이며, 사회내 처우는 합리적 감독과 형을 선고받은 사람들의 사회통합을 지원하는 조치의 결합이어야 한다는 것이다. 또 다른 원칙은 사회적 제재에 관한 의무를 수행하기 위해 형을 선고받은 이들을 신뢰해야 한다는 것이다. 또한, 재범억제와 갱생을 목표로 하는 조치들은 판결 및 집행 단계에서 중요한 역할을 하고 안전의 관점에서 유익한 것으로 여겨지는데, 이는 집행체계가 재범을 억제할수록 사회의 안전이 효과적으로 높일 수 있기 때문이다(Henrik, Matti, & Pia, 2020).

핀란드의 형사정책의 이념은 "형사정책은 일반 사회발전 정책과 분리될 필요가 없으며, 좋은 사회발전 정책은 곧 최선의 형사정책이다" 라는 슬로건에 녹아 있으며, 이는 핀란드의 형사정책의 핵심이 어디에 있는지를 잘 보여준다. 핀란드의 형사제도는 북유럽 복지국가의 이상을 반영하고 있으며 평등한 노동과 사회를 강조하고 범죄에 반대하는 조치에 무게를 둔다. 즉, 이는 형사정책과 범죄억제정책이 위험한 개인을 통제하는 문제에 그치는 것이 아니라 사회정의의 중요한 부분임을 강조하는 것이다(Henrik, Matti & Pia, 2020).

이와 같은 내용을 통해 핀란드는 영미권 국가들과 비교해 구금을 상당히 지양하는 정책을 운영하고 있다. 특히 1970년 이후 본격적인 발전 궤도에 접어들면서 구금의 목표와 원칙이 완전히 전환되었다. 이 과정에서 기존 제도와 담론 및 실천의 다양한 충돌이 있었고 이를 통해 국가의 형사정책이 고정된 것이 아닌 갈등과 긴장을 통해 수용 및 변화될 수 있음을 보여주는 예시로 자리매김하였다(Henrik, Matti & Pia, 2020).

핀란드의 형사정책은 인간의 존엄성과 정의라는 핀란드 사회의 주요가치에 기반하며, 형의 집행과 인도의 원칙은 변화하고 성장할 수 있는 개인의 잠재력을 믿음으로써 이루어진다. 이러한 가치는 형이 선고된 사람들의 인권과 기본권이 형 집행에 포함된 모든 활동에 보장되어야한다는 것을 의미한다. 따라서 핀란드에서는 형을 선고받은 자들에게 공평하고 정당한 대우를 보장하며, 형사처벌의 모든 활동은 적법하고 정의에 기초하며 실제적 조치에서도 형을 선고받은 사람들이 불평등한 위치에 있을 수 없다(Henrik, Matti & Pia, 2020).

www.kci.go.kr

2.4. 핀란드의 범죄현황 및 범죄특징

핀란드의 최근 통계자료에 따르면 2020년 전체범죄 건수는 683,095건으로, 2015년과 비교해서는 15.6%, 2010년과 비교해서는 27.3% 감소한 수치이다(핀란드 통계청, https://www.stat.fi/index_en.html). 최근 2020년 범죄 관련 통계를 보면, 범죄유형의 경우 형법범죄가 79.4%로 가장 높은 비중을 차지했으며 교통위반이 18.9%, 기타범죄가 1.5%, 알코올 위반이 0.2%로 나타났다. 형법범죄에서는 재산범죄가 37.5%, 교통범죄가 19.3%, 마약범죄가 5.2% 순으로 나타났다.

핀란드의 범죄 특징으로는 지난 10년간 성폭행 범죄 및 음주 운전으로 유죄판결을 받은 인원은 감소하고 있으며, 마약범죄로 인해 유죄판결을 받는 사람의 비율은 증가하고 있다는 것이다.

지역사회제재 대상자에 관한 추이를 보면, 2020년 지역사회 제재 인원은 3,083명으로 5년 전인 2016년과 비교해 큰 차이는 나타나지 않았다(핀란드 경찰청, https://poliisi.fi/en/frontpage).

Ⅲ. 핀란드의 법무보호복지제도

국내에서 「보호관찰 등에 관한 법률」로 법무보호에 대한 법적 명시를 하고 있는 반면, 핀란드는 다른 북유럽국가들과 마찬가지로 이에 대해 명확한 법률을 명시하고 있지 않고 지방자치단체의 의무에 관한 법령을 통해 지방자치단체의 협력을 보장하는 형태로 법무보호를 운영한다. 즉, 기본적으로 핀란드의 법무보호서비스는 보호관찰의 책임이 아니며 자발적 민간단체들이 자발적으로 출소자를 위해 사회적응 서비스를 제공한다(Henrik, Matti & Pia, 2020).

특히 주요한 지원들은 형사복지지원재단(Krits: Kriminaalihuollon tukisäätiö)에 의해 제공된다. Krits는 비영리 민간재단으로, 범죄자와 가족들의 생존 및 생활관리를 시행하는 전국적 전문서비스 제공업체이다. Krits는 출소자와 가족, 그리고 그들과 함께하는 전문가에게 여러 서비스를 제공하고 있으며, 나아가 이 분야의 토론에 참여하고 네트워크 및 프로젝트를 통해 재활중심의 범죄정책을 추진하고자 한다.

이를 위해 사법지원 및 원호지원 등 여러 서비스를 제공하는데, 예를 들어 채무정리나 채무회수 절차, 사회서비스, 의료 서비스 등이 해당된다. Krits는 또한 범죄 경력자와 그 가족을 대상으로 하는 서비스 마련 촉진 및 다른 관련 단체와의 활동을 개선하기 위해 함께 인터넷 포탈을 유지하고자 목표하는 사업을 수행하고 있는데, 이러한 재단의 활동은 어린이 및 가족의 학습능력과 일에 대한 지원을 포함하고 있다(핀란드 형사복지지원재단, https://www.krits.fi/).

더불어 Guarantee Foundation이라는 비영리 단체에서는 손해 배상금을 지불하지 못해 다른 형을 추가로 선고받는 출소자들에게 자금을 지원하는 역할을 하기도 하는 등 여러 비영리 및 민간단체에서 출소자를 위한 다양한 정책을 펼치고 있다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

본 장에서는 이를 생활, 가족, 상담 지원으로 분류하여 구체적인 사례를 살펴볼 것이다.

3.1. 생활지원

3.1.1. 형사변호사 활동

www.kci.go.kr

형사변호사는 출소자 및 그 친족이 사회서비스와 사회보장 혜택 및 의료서비스를 받는 데 어려움을 겪는 경우 개입하게 된다. 이들의 활동목표는 유죄판결을 받은 사람과 가족들의 인권을 향상시키는 것으로, 모든 서비스는 무료로 진행된다. 이들은 핀란드 전역에서 활동하며 옹호활동을 병행하기도 한다. 즉, 형사변호사는 다음의 문제를 돕는다.

첫째, 출소자가 법적 문제를 스스로 혹은 다른 직원과 함께 처리할 수 있도록 법적형태의 조언 및 지원을 제공한다.

둘째, 출소자가 이전 협상시도가 잘 이루어지지 않았거나 스스로 협상할 수 없는 경우 이들을 대신해 당국과 협의한다.

셋재, 다른 방법이 효과가 없는 것으로 나타나는 경우, 불만사항과 알림을 작성하는 것을 지원하거나 조언한다.

이러한 형사변호사 제도를 활용하기 위해서는 편지, 전화, 이메일 등을 활용할 수 있으며, 이러한 형사변호사 서비스에 대해 교도소에서 설명회를 개최하기도 한다. 설명회 이후 재소자들과 변호사간의 면담이 있을 수 있으며, 교도소에서 화상회의를 주선하기도 한다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.1.2. 디지털안내 제도

디지털 기술 안내는 디지털기기와 전자거래 등의 사용에 도움이 필요한 출소자 및 노숙자, 그리고 약물남용 대상자 등을 지원하는 프로그램이다. Krits의 디지털강사는 기본적으로 디지털 기술과 관련하여 여러 문제에 직접적으로 도움을 준다. 강사는 월요일과 금요일에 오전 9시부터 오후 15시까지 근무한다. 이러한 디지털 안내에는 Skype, 화상통화 등 원격활동도 포함된다.

이는 직업관련 활동과도 연관이 될 수 있는데, 예를 들어 인터넷으로 지원서를 작성하거나 필요한 첨부파일을 동봉해 보내는 경우, 디지털 기술이 필요할 수 있다. 또한, 학습한 디지털 컨트롤러를 통해 전화 또는 다양한 프로그램의 활용 등 기타 생활 관련 문제를 논의하고 해결할 수 있다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.1.3. 주거지원제도

핀란드의 주거지원 서비스는 헬싱키(Helsingfors)의 수도권을 중심으로 주거가 필요한 출소자들을 위한 제도로 운영된다. Krits는 헬싱키 수도권에 약 60여 개의 아파트를 보유하고 있고 이는 출소자 중 노숙자와 중독 등 재활에 전념하는 사람들에게 주로 지원된다.

주택지원 서비스는 공간을 통한 재활 실현을 기반으로 이루어진다. 즉, 주택서비스를 신청하고 지원 받을 수는 있으나 이를 얻기 위해서는 당사자가 적극적으로 활동하고 알아봐야 하며, 이후 겪게 되는 문제들 역시 스스로 해결할 수 있어야 한다. 다만, 여러 문제로 인해 스스로 이러한 과정을 해결하기 어려운 경우 사회복지사의 도움을 받을 수는 있다.

주택지원서비스는 우선 주택전문가가 적합한 주택을 확보하는 것을 도와줌으로써 시작된다. 이 과정에는 교도소와 출소 예정 재소자, 지방 및 봉사단체가 함께 참여한다. 초기 아파트의 경우 대부분 보조금을 받는 주택으로, 2개의 객실 아파트 또는 일반주택인 경우가 많다. 이들은 헬싱키 전역에 위치한다. 에스포(Esbo)와 반타(Vanda)에 역시 지원아파트가 존재하고 있는데, 이들은 지방자치단체와의 계약으로 운영된다.

지원주택이 가장 우선적으로 제공되는 대상은 재범 및 약물중독의 위험이 가장 낮은 사람들로, 지원주택에 거주하면서 일자리를 구하고 사회에 잘 적응할 수 있는 대상자가 우선시 된다. 또한, 주택이 없는 상태로

www.kci.go.kr
Safetynews.kr

출소를 앞둔 대상자 또는 주택이나 삶에 대한 지원이 필요한 배경을 가진 대상자가 우선순위로 올라간다. 이러한 재활과 사회적응을 잘 수행하는 경우 대상자는 독립적으로 지원주택을 떠날 수 있다. 지원아파트의 경우 경쟁률이 높기 때문에 출소 전 미리 지원할 주택을 계획하는 것이 좋다.

주택지원 신청은 지방자치단체의 사회복지시설에 제출함으로써 이루어진다. 반타와 에스푸내 지원아파트의 경우 해당 지방자치단체를 통해 신청해야 한다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.1.4. 소득 및 재정지원

범죄자의 가족에 대한 소득 지원의 경우, 일상생활을 위한 필수 경비에 대한 소득 및 기금이 충분치 않은 이들에게 부여될 수 있다. 신청자는 자신이 지원을 받을 자격이 있는 사회보장혜택을 확인하여 신청한 뒤, 이를 통해 해결되지 않은 부분에 대해 사회지원의 개념으로 받을 수 있다. 여기서 사회보장혜택은 실업수당과 주택 수당을 포함하며, 사회지원은 크게 3가지 부분으로 구성된다. 사회지원 중 가장 기본적인 부분이 기본사회지원이고, 다음으로 추가사회지원, 마지막으로 예방사회지원이 있다. 기본사회지원의 비용은 핀란드 사회보장기관(Kela: Kansaneläkelaitos)에서 제공되며, 추가사회지원과 예방사회지원은 지방자치단체에서 지원한다.

Kela에서 지원하는 기본사회지원은 일상생활의 필수지출과 관련한 비용에 대한 지원을 의미한다. 즉, 식품, 의류, 건강관리, 위생, 교통, 신문, 전화, 취미, 인터넷 및 기타 유사한 비용이 여기에 해다된다. 저가주택에 대한 지출(물이나 전기 및 주택 관련 보험)도 여기에 포함된다(핀란드 사회보장 기관, https://www.kela.fi).

3.2 가족지원

3.2.1. 가족 및 부부캠프

Krits에서 제공하는 가족캠프의 경우 재소자와 배우자 그리고 그들의 자녀를 위한 프로그램이다. 이 가족캠프는 핀란드 전역에서 조직되고 운영되고 있다. 이는 핀란드의 모든 교도소에서 신청할 수 있으며, 가족캠프의 모든 내용은 집약적 가족재활을 추구한다.

이 프로그램의 경우 2020년 핀란드 전국 범죄예방공모전에서 상을 수상하기도 하였으며, 구금 기간과 재소자의 향후 목표, 가족의 동기와 가족재활의 필요성을 고려한다. 이는 형사처벌기관의 안전을 담당하는 당국과 Krits, 교도소 협력팀이 함께 형 집행 계획 등에 기반하여 운영한다.

가족캠프의 경우 부모 및 가족을 지원하고 이와 관련해 나타날 수 있는 가능한 문제를 파악하며, 이에 대한 대처 방안과 자원을 제공하는 것을 목적으로 한다. 캠프가 진행되는 동안 성년인 자녀와 어린이인 자녀를 위한 그룹이 존재한다. 성인자녀 그룹은 부모관계에 초점을 맞추며, 어린이자녀 그룹은 모의구금 형식을 통해 부모의 구금을 인지하고 받아들일 수 있도록 한다. 재소자에게는 가족과의 시간이 매우 중요하기 때문에(김정현·권준성, 2020), 가족 캠프는 이에 대한 기회를 제공하는 것을 목적으로 한다.

부부캠프의 경우 재소자와 그 배우자를 대상으로 한다. 물론 아이를 데려갈 수 있다. 부부캠프의 목적 역시 부부간 관계회복과 여러 가지 지원의 동기를 확인하는 것이다. 부부캠프에 관한 인터뷰 결과 대부분 긍정적인 인상을 가지고 있었으며, 매우 좋은 경험이라고 응답했다.

가족 및 부부캠프는 교도소 게시판과 Krits 웹사이트 및 페이스북에 광고된다. 신청은 교도소 웹사이트나 형사지원재단에서 신청서를 입수하여 할 수 있다. 캠프에 참여하기 위해서는 참여자들 모두 유창한

www.kci.go.kr

핀란드어를 구사할 수 있어야 한다. 배우자가 모두 신청서를 작성해 교도소에 전달하면 교도소는 선발을 통해 캠프 참여 기회를 제공한다. 캠프에는 4~5가구가 선발되며, 선발은 캠프 시작으로부터 약 3주 전에 신청자들에게 통보된다. 캠프는 월요일부터 금요일까지 약 5일간 지속되는 경우가 많다.

캠프의 숙박 및 식사는 모두 무료로 제공되며, 참가자들은 전용 화장실 등 시설이 준비된 객실에 머물게 되고 침대와 수건이 기본적으로 제공된다. 다만 민간인 배우자의 경우 자신의 여행비용 일부와 참여비용이 지출될 수 있고, 캠프기간 동안 캠프장을 떠날 수 없다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.2.2. 자녀지원 프로그램

Krits는 처벌로 인해 구금된 사람들이 양육활동을 할 수 있도록 촉진하고 부모의 형벌로 자녀에게 피해가 발생하는 것을 줄이고자 지원을 제공한다. 이에 관해 재소자와 자녀들은 다음의 사항에 관한 도움을 얻을 수 있다. 첫째, 가장의 구금으로 인해 발생하는 가족의 영향, 둘째, 육아문제, 셋째, 재소자와 자녀가 만나는 것과 관련한 사항, 넷째, 자녀에게 구금을 설명하는 것, 다섯째, 가족관계 캠프신청 등의 내용이다.

상담을 원하는 사람은 Krits에 연락을 취해 육아와 자녀 관련 문제를 상담 및 예약할 수 있으며, 이메일과 페이스북 등을 통해 조언을 구할 수 있다. 모든 서비스는 무료이며, 활동은 전국적으로 이루어진다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.2.3. 파트너 및 가족관계 회복프로그램

파트너 관계회복에 대한 프로그램은 다양한 형사처벌을 겪는 커플을 위한 프로그램이다. 구금 경험은 관계에 많은 위기를 가져올 뿐만아니라 함께하지 못하는 상황에 놓이기 때문에, 이를 회복하기 위해서는 외부전문가와의 소통이 필요하다. 관계회복의 목표는 전문가와 함께 현재 문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 방안을 마련하는 것이다. 회기는 관계 상황에 따라 1회에서 10회에 걸쳐 다양하게 구성되며, 한 회는 기본 한 시간으로 짜여지나 두 사람이 회의에 함께 참여하는 경우에는 1시간 30분을 예약하는 것도 가능하다.

추가로, 가족이 함께 참여하길 원하는 경우 가족관계에 대한 상담도 제공한다. 이를 통해 가족관계에 관한 이해를 높이고 공유하고 있는 과거와 현재에 대한 감정을 다루는 것을 배우게 된다. 가족관계상담은 8회~10회로 구성되며, 한 회에 약 2시간가량 운영된다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.3. 상담지원

3.3.1. 동료활동

Krits에서 제공하는 동료활동(Päihteettömät vertaistoiminnat)은 마약범죄자가 출소 후와 가석방 기간 동안 마약과 범죄없은 생활양식을 구축할 수 있도록 지원하는 것을 의미한다.

이들은 구금생활 중에 고향에 있는 관련 단체들에 대해 교도소 직원과 함께 알아볼 수 있으며, 출소 후에는 지역사회의 사회복지사로부터 관련 정보를 얻을 수 있다. 이 활동을 위해서는 이를 위해 마련된 장소에서 취미생활 등 신선한 자유시간을 보낼 수 있다. 출소자들을 위한 장소뿐만 아니라 교도소 배경이 없는

www.kci.go.kr
Safetynews.kr

마약중독자를 위한 장소도 마련되어 있으며, 기타 범죄 배경이나 약물남용에서 회복중인 다른 사람들에 대해서도 지원을 제공한다.

이 활동에서 제공하는 대부분 장소에서 참여자들은 커피를 마시거나 인터넷을 사용하고 신문을 읽는 등의 활동을 할 수 있으며, 운동이나 그룹활동, 여행 등의 활동도 가능하다. 이에 대해 요금은 전혀 발생하지 않는다. 이외에도 직업이나 훈련에 종사할 수 있는 방식도 찾아볼 수 있고 인터쉽이나 유급근무, 재활활동 등의 현장코칭을 제공하기도 한다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.3.2. 학습코칭

Krits에서 제공하는 학습코칭이란 학습과 관련된 문제 전반에 관한 지원과 상담을 의미한다. 이 학습코칭의 경우 특히 ADHD와 관련한 치료에 중점을 둔다. 즉, 학습코칭은 학습에 문제가 있는 경우나 ADHD가 의심되는 경우, 또는 학습장애로 일상생활이나 직장생활에 대처하기 어렵고 범죄배경이 있는 사람들을 대상으로 대부분의 학습역할을 지원한다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

3.3.3. 긴급위기전화

핀란드의 Krits와 정신건강협의회 및 기타 자원봉사기관에서는 긴급위기전화제도를 운영한다. 즉, 생계를 책임지고 있거나 깊은 관계에 있는 인물이 갑작스럽게 구금되는 경우 배우자나 자녀는 큰 충격을 받으며, 이에 효과적으로 대처하기 어려운 상황에 놓일 수 있다. 즉 파트너가 갑작스레 구금된 경우, 생계유지에 관련된 사안이나 구금 사실의 전달 등 갑작스러운 도움이 필요한 경우가 발생할 수 있다. 긴급위기전화는 이러한 사람을 위해서 빠른 상담과 주선을 통해 재소자와 가족의 만남을 주선하거나 직원과 회의를 열어주는 기능을 수행하고 있다. 이를 위해서는 채팅이나 유선 등 다양한 방법이 활용된다.

소속된 직원들의 경우 형사처벌 절차 및 가족 관련 업무에 대해 전문지식을 갖고 이들을 도와준다. 관련 회의는 대략 한 시간에서 한 시간 반가량 지속되고 상황에 따라 1~10개의 지원이나 약속이 보장된다. 통화료는 따로 부과되지 않으며, 피드백을 통해 과정을 검토하고 운영에 반영하게 된다(핀란드 형사복지 지원재단, https://www.krits.fi/).

Ⅳ. 핀란드와 국내 법무보호복지제도 비교분석

앞선 연구결과들을 토대로 현재 핀란드에서 운영하는 법무보호복지제도와 국내에서 운영되는 법무보호복지제도를 비교한 결과는 다음과 같다.

우선, 핀란드와 우리나라는 법무보호제도를 운영하는 대표적인 민영기관이 있다는 유사점이 있다. 국내의 한국법무보호복지공단에 해당하는 민영기관으로 핀란드의 Krits가 있으며, 법무보호복지공단과 마찬가지로 주거, 가족, 재정, 의료 등 전방위적인 복지서비스를 제공한다. 따라서 본 연구에서 검토한 내용 및 향후 이들 기관에 대한 추가적인 연구 결과들을 우리 사회에 적합하게 활용할 방안을 마련한다면, 아주 적절한 벤치마킹의 역할을 할 수 있을 것으로 판단된다.

둘째, 핀란드의 경우 가족 사업이 매우 활발하게 운영되고 높은 효과성을 갖는 것으로 보여지는데, 아직 국내에서는 이와 비교해 전반적인 가족사업의 참여율 등 활성화가 미진한 상태이므로, 이를 참고하여 활성화 방안을 마련한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 여겨진다. 예를 들어 가족캠프나 부부캠프의 경우 매우

www.kci.go.kr

높은 효과성을 보이는 프로그램으로 핀란드 내에서 평가받고 있으며, 아이들을 대상으로 하는 구금 체험 또한 이들이 부모의 구금을 이해하는 데 큰 도움을 주는 것으로 알려주고 있기 때문에 이러한 제도를 국내에 적절한 방식으로 도입한다면 큰 도움이 될 것으로 판단된다. 물론 이와 관련해 우리나라에서도 가족 프로그램의 효과성을 이해하고 이를 적극적으로 활용하기 위해 가족희망사업을 통한 접견 등 관계회복 프로그램을 지원해 왔다. 그러나 아직 대상자의 신청률이 매우 낮고 대부분 관련사업이 접견지원 등 금액지원과 관련한 형태로 이루어지고 있어, 이에 관한 충분한 검토와 보완이 필요할 것으로 보인다. 따라서 이러한 사례를 참고하여 운영 방식을 진보시킨다면 충분히 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이다.

셋째로, 현재 우리나라에서는 출소 직후 필수적인 주거, 숙식 등의 지원 외에 사회의 생활양식과 문화에 적응하고 도움을 받을 수 있는 제도가 마련되어 있다고 보기 어렵다. 이에 관해 핀란드에는 기본적인 욕구를 충족할 수 있는 요소들과 더불어 오랜 구금을 겪은 출소자가 겪을 수 있는 출소 직후 사회적응에 대한 실질적 도움을 지원하는 제도가 마련되어 있기에 이를 벤치마킹 할 필요가 있다고 판단된다. 예를 들어 형사변호사제도 및 디지털안내제도는 출소 직후 사회에 적응하는데 큰 도움을 줄 수 있는 현실적인 제도라고 판단된다. 형사변호사제도의 경우 출소자와 친족들이 필수적으로 직면하게 되지만 사회와의 오랜 단절로 학습능력이 떨어진 출소자들이 어려움을 겪을 수 있는 사회보장 및 의료서비스를 지원해 주기에 아주 용이하며, 법적문제와 불만사항 제기에 관한 부분 또한 도와주기 때문에 매우 실용적인 제도로 꾸준히 활용되고 있다. 디지털안내제도의 경우에는 출소자와 노인들, 약물 남용 대상자 등이 디지털 기술을 활용하는 것을 지원하는데, 이 역시도 오랜 단절로 인해 변화한 사회에 적응하지 못하는 출소자들에게 직접적인 방식을 통해 도움을 제공하기 때문에 매우 실질적인 도움이 제공되며, 생활 속에서 겪을 수 있는 다양한 관련 문제들을 즉각적으로 처리할 수 있다는 장점이 있다. 더불어 이러한 도움들은 모두 무료로 지원되기 때문에 출소자들이 출소 직후 사회에 적응하는데 큰 힘으로 작용한다.

오랜 구금을 겪은 출소자들의 경우 사회에 복귀해 가장 먼저 직면하는 것 중 하나가 낯선 문화에의 적응하는 것과 자신이 받을 수 있는 지원 등 구제에 대한 절차상 어려움과 시선에 대한 두려움이다. 특히 현대 사회는 매우 빠르게 변화하고 있기 때문에, 아주 긴 구금 생활을 겪지 않더라도 출소 후 사회와 행동 양식에 적응하는 것이 매우 어려울 가능성이 크다. 따라서 이러한 어려움에 부딪혔을 때 쉽게 도움을 청하고 비용 없이 도움을 받을 수 있는 이러한 핀란드의 제도들을 검토해 적절히 도입한다면 현실적인 측면에서 이들의 적응에 많은 도움을 주어 사회적응력을 강화시킬 수 있을 것이며, 이는 우리 사회의 안전에도 매우 효과적으로 기여할 것이다.

Ⅴ. 결론 및 연구의 한계

출소 후 출소자가 놓이는 어려운 환경과 열악한 생활여건은 이들의 재범과 밀접하게 연관된다. 따라서 이를 해결하는 것은 무엇보다 중요한 국가적 과제인데, 이에 대한 근본적인 해결을 위해서는 지방자치단체 및 지역사회 주민의 협동적인 참여가 매우 중요하다.

이와 관련한 여러 선행연구에 따르면, 출소자의 재범은 국가의 정책과 제도 및 여러 프로그램과 더불어 가족 관계의 회복과 가족기능의 강화, 지역사회 낙인 등 출소자의 사회적응과 많은 연관이 있는 것으로 나타난다(송민정, 2019). 더불어 대상자의 배우자와 아이는 이들의 수감기간 동안 심각한 스트레스를 겪게 되고(김미현·이동훈·강수운, 2021), 이는 경제력을 담당해온 남편의 부재로 심각한 경제적 어려움과 곤궁을 겪게될 가능성이 크기 때문에(전지열·이동훈·양하나·김주연, 2018), 범죄자와 그들의 가정이 스스로 회복하는

www.kci.go.kr

것은 쉽게 이루어지기 어렵다. 따라서 이들이 출소 후 재범을 저지르지 않고 사회의 건강한 일원으로 복귀할 수 있도록 정책적 장치와 제도적 개입 방안이 구체화 될 필요가 있다.

이를 위해 교정기관은 범죄자와 지역사회기관을 대상으로 한 소통을 통해 범죄자의 욕구 및 특성을 명확히 파악하고 이를 직접적으로 지원함과 더불어 이들과 지역사회기관을 연계하는 역할을 수행해야 한다. 지역사회기관은 형식적이고 일관된 처우와 지원을 제공하는 것에 만족하는 것이 아니라 대상의 특성을 고려한 효과적인 서비스를 제공함으로써 보다 빠른 시일 내에 효과적으로 범죄자가 사회에 적응하고 정착할 수 있도록 도와주어야 한다(권준성·공정식·김지은, 2020). 더불어 지역 시민들은 자발적이고 적극적인 참여를 통해 범죄자를 이해하고 이들의 복귀를 포용함으로써 이들이 다시 사회에 복귀하는 것을 격려하고 지지해 줄 필요가 있다.

이와 관련해 국내에서는 한국법무보호복지공단을 중심으로 생활 조건 향상을 위해 법무보호서비스를 제공하고 있다. 그러나 이를 통해 현재 국내에서 시행되는 법무보호복지서비스는 지역사회와 교정기관의 연계가 매우 약한 상황이며, 출소자에게 적절한 서비스를 제공하는 시스템 체계가 효과적으로 구축되지 못하고 있다. 또한, 서비스의 주축인 한국법무보호복지공단이 인력과 예산에서 상당한 한계에 놓여 있어 상당한 어려움을 겪고 있다(박상열, 2016).

따라서 이를 효과적으로 극복하고 방향성을 제시하기 위해서는 북유럽국가와 같이 회복적 사법에 기반 한 교정정책을 일찍부터 시행한 교정선진국의 사례를 참고하는 것이 적절한 방법 중 하나일 것으로 판단된다. 특히 핀란드의 경우 처벌과 구금 중심의 정책에서 회복적 사법 중심의 정책으로 변화에 성공한 만큼, 우리의 제도를 비교·검토할 수 있는 적절한 사례이다. 이를 통해 현재 국내 교정기관 및 공단이 놓인 실태를 객관적으로 파악하고 이를 지역사회기관 및 시민의 협조와 활동을 통해 해결할 수 있는 대안을 마련할 필요가 있다.

다만, 본 연구는 다음과 같은 한계가 있기에 이를 고려해야하며, 추후 연구를 수행함에 이러한 점을 보완할 필요가 있다.

첫째, 본 연구에서의 가장 큰 한계점은 참고자료의 제한성이었다. 핀란드의 법무보호복지제도와 관련해 전문적으로 연구된 국내연구는 거의 없는 실정이었으며, 관련자료가 있다 하더라도 교정정책 혹은 형사제도까지만 간단히 소개되는 경우가 대부분이었다. 따라서 풍부한 자료의 비교검토는 불가능하였다. 그나마 접근이 용이한 영미권 국가에서도 핀란드의 법무보호복지제도에 관한 학술연구는 매우 적은 아쉬움이 있었다.

둘째, 언어적 문제와 자료 접근의 한계 또한 아쉬운 점이었다. 전문성 있는 내용을 제시한 공개문헌은 매우 부족했고 자료에 직접적인 접촉 또한 어려운 상황이었기 때문에 학술적으로 전문성 있는 내용을 확보하기는 매우 어려웠으며, 결국 공개된 자료에 국한되어 연구를 수행해야 했기에, 충분한 구체성을 갖추기는 어려웠다.

셋째, 북유럽 문화에 대한 전문성 있는 이해가 부족했던 점이다. 언어적인 해석은 가능하다 하더라도 해당 문화에서의 맥락을 고려하여 이해해야 할 부분에 어려움을 겪는 경우가 있어, 이에 대해 아쉬움이 있다.

따라서 향후 이러한 부분에 대해 직접 방문이나 유선 인터뷰 등 다양한 접근경로를 통해 연구를 수행하는 등 방법론적 방안에 대한 논의가 추가됨과 더불어 해당 문화에 대한 전문가와 함께 연구를 수행한다면, 더 풍부한 연구가 수행될 수 있을 것이다.

www.kci.go.kr

참 고 문 헌

1. 국내문헌

권준성·공정식·김지은 (2020). 출소자 대상 숙식제공 서비스 이용자의 심리분석연구: 빅데이터 기반 텍스트 마이닝 기법을 활용하여, 시큐리티연구 (65), 75-97.

권준성·공정식·현문정 (2021). 북유럽국가의 사회내처우 제도에 관한 연구, 아시아교정포럼 15(3), 149-174.

김경태 (2004). 시설내 처우와 사회내 처우의 비교 연구, 한국치안행정논집 1(1), 21-42.

김미현·이동훈·강수운 (2021). 출소자의 아동기 학대 외상, 부모애착, 자아탄력성, 수감횟수간의 관계구조 분석, 한국논텐츠학회논문지 21(4), 223-247

김정현·공정식 (2019). 법무보호사업에 대한 교정전문가의 중요도와 출소자의 선호도 비교연구: IPA기법 적용, 한국콘텐츠학회논문지 19(11), 392-400.

김정현·권준성 (2020). 잠재계층분석을 활용한 출소자의 사회적응역량 유형분석, 안전문화연구 10(0), 127-145.

김형주 (2017). 핀란드 교정개혁이 전개와 특징, 교정연구 (75), 137-157.

김형주 (2019). 핀란드에서 구금 방식의 전환과 함의: 1975년-2015년, 감옥법 개정을 중심으로, 형사정책 31(1), 247-281.

남선모·이인곤 (2013). 국내외 갱생보호제에 관한 비교고찰, 교정연구 (61), 37-70.

박상열 (2016). 한국법무보호복지공단 갱생보호사업의 개선방안, 교정연구 26(4), 115-140.

송민정 (2019). 가족스트레스가 출소자의 삶의 질에 미치는 영향, 안전문화연구 5(0), 45-62.

신성만 (2014). 출소자 지역사회 재활서비스의 국내외 현황과 시사점: 정신사회재활모델의 적용, 보호관찰 14(2), 149-189.

원혜옥 (2014). 법무보호대상자 지원에 관한 법률 제정의 필요성 및 규정의 검토, 한국법무보호복지공단 연구용역보고서, 1-18.

유병선 (2021). 한국의 법무보호제도 현황 및 발전방안 연구, 교정복지연구 (71), 31-58.

유병철 (2013). 외국의 갱생보호에 관한 비교고찰: 외국사례의 시사점을 중심으로, 교정연구 (61), 71-96.

이규호 (2015). 출소자 재범방지를 위한 캐나다의 동향, 교정복지연구 38, 173-193.

이수정 (2020). 한국법무보호복지공단 법무보호대상자 잠재적 수요예측 및 발굴에 관한 연구, 한국법무보호복지공단 연구용역보고서, 1-392.

전지열·이동훈·양하나·김주연 (2018). 남편의 수감 생활 및 출소 과정에서 경험하는 출소자 아내의 자녀양육: 자녀의 발달수준을 중심으로, 한국콘텐츠학회논문지 18(16), 1-26.

정주영 (1999), 임의적 갱생보호제도의 개선방안, 시큐리티연구 2, 227-258.

최응렬 (2013), 한국 갱생보호사업의 적용현황 및 개선방안, 교정연구 61, 7-35.

한인섭 (1994). 북구의 형사정책 연구: 형벌 및 행형의 이론과 실제, 지역연구 3(2), 205-257.

현문정 (2021). 출소자의 회복탄력성 증진프로그램 개발에 관한 연구, 안전문화연구, 13(0), 351-374.

홍명기·공정식 (2020). 주거지원 대상 출소자의 지원 기간 내 재범 위험에 대한 탐색적 연구, 교정연구 30(3), 63-99.

2. 국외문헌

Graunbøl, H. M., Kielstrup, B., Muiluvuori, M-L., Tyni, S. I., Baldursson, E. S., Guðmundsdóttir, H.,

www.kci.go.kr

Kristoffersen, R., Kranz, L., & Lindstén, K. (2010). Retur: En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen.

Gunnlaugsoson, H. (2021). Criminal justice in a small Nordic country: The case of Iceland. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab - tidsskrift.dk. Steven P. Lab, Crime Prevention, 2004, 26.

Hedstrom, J. (2018). The American and Swedish Criminal Justice System: A Comparative Study, East Tennessee State University.

Henrik L., B., Matti J., T., & Pia A. (2020). Probation in Europe -Finland-, Confederation of European Probation, 5-46.

Hofer H., V., Lappi-Seppälä T., & Westfelt., L. (2012) Nordic Criminal Statistics 1950-2010 : Summary of a report. 8th revised edition, SEMANTIC SCHOLAR.

Lappi-Seppälä., T. (2009). Penal policy and prisoner rates in Scandinavia,

Somander, L. (1995). A Year of Intensive Supervision with Electronic Monitoring results for the period August, The National Prison and Probation Administration. p.4.

3. 기타자료

범죄통계, **경찰청**, 2021

https://www.stat.fi/index_en.html, **핀란드 통계청**.

https://poliisi.fi/en/frontpage, **핀란드 경찰청**.

https://www.krits.fi/, **핀란드 형사복지 지원재단**.

https://www.kela.fi/, **핀란드 사회보험기관**.

www.kci.go.kr

저 자 소 개

권 준 성 (Kwon Joon Sung) **주 저 자**



- 범죄현상에 대한 사회구조요인의 영향연구 : 시도별 패널데이터를 활용한 패널회귀분석의 활용(2022)
- 도시환경요인과 범죄정책인식의 관계연구(2022)
- 북유럽국가의 사회내처우 제도에 관한 연구(2021)
- 출소자 대상 숙식제공 서비스 이용자의 심리분석연구: 빅데이터 기반 텍스트 마이닝 기법을 활용하여(2020)
- 잠재계층분석을 활용한 출소자의 사회적응역량 유형분석(2020)

현 문 정 (Hyun Mun Jung) **교신저자**



- 스웨덴 법무보호복지제도 연구(2022)
- 북유럽국가의 수용자 처우에 관한 연구(2022)
- 출소자의 회복탄력성 증진 프로그램 효과 분석(2021)
- 외국인 수용자의 시설 내 처우복지 실태 및 개선 방안: 천안교도소 프로그램을 중심으로(2021)
- 출소자의 회복탄력성 증진프로그램 개발에 관한 연구(2021)

왕 세 연 (Wang Se Yeun) **공동저자**



- 출소자의 회복탄력성 증진프로그램 효과분석(2021)
- 출소자의 분노대응과 관계회복에서 가족스트레스의 조절효과(2018)

www.kci.go.kr